

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----oOo----

HỢP ĐỒNG MUA BÁN THIẾT BỊ

Số: 01-3003/INNOTEL – BT THU DUC

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự (số 91/QH13/2015) ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 - 01- 2017 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật Thương mại (số 36/2005/QH11) ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 - 01- 2017 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của cả hai bên.

Hôm nay, 30 tháng 03 năm 2020, chúng tôi gồm:

BÊN A : CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

Địa chỉ : Số 10 Đường 3-2, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

VPĐD : 171 Cao Thắng, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại : 028.38621119 Fax: 08.38630366

MST : **0 3 0 4 1 9 5 5 0 5**

Tài khoản : 17058209 – Ngân hàng thương mại Á Châu, Tp.HCM – hội sở

Đại diện : Ông **Huỳnh Thanh Hải** Chức vụ: **Giám Đốc**

BÊN B : CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC – LONG AN

Địa chỉ : Ấp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Điện thoại : 0272. 3636446 Fax : 0272. 3636447

MST : **1 1 0 0 7 2 7 8 7 3**

Tài khoản : 1020 1000 211 0509 tại NH TMCP Công Thương Việt Nam-CN Thủ Thiêm

Đại diện : Ông **Phạm Ngọc Hiệp** Chức vụ: **Giám Đốc**

Hai bên cùng thống nhất ký Hợp đồng này theo các điều khoản như sau :

ĐIỀU 1: THIẾT BỊ, SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH & GIÁ

Bên A đồng ý bán cho Bên B và Bên B đồng ý mua của Bên A các thiết bị với số lượng, quy cách sản phẩm như sau:



No	Tên Thiết bị.	Mô tả thiết bị	SL	Đơn giá (vnd)	Thành tiền (vnd)
1	Máy tính để bàn Dell Vostro 3671 MT	Máy tính để bàn Dell Vostro 3671 MT, Core i5-9400 (2.90 GHz,9 MB),4GB RAM,SSD Silicon 256GB A55 2,5,DVDRW,WL+BT,Keyboard & Mouse,Win10 SL,01 Year, Malaysia_V579Y1W	2	13.920.000	27,840,000
2	Máy tính để bàn Dell Vostro 3671 MT	Máy tính để bàn Dell Vostro 3671 MT, Core i5-9400 (2.90 GHz,9 MB),4GB RAM,SSD SILICON 512GB A55 2,5,DVDRW,WL+BT,Keyboard & Mouse,Win10 SL,01 Year, Malaysia_V579Y1W	1	14,650,000	14,650,000
3	Màn hình vi tính Dell E2216H	Màn hình vi tính Dell 21.5inch E2216H 1920&1080, VGA, Display Port,	3	2,600,000	7,800,000
	Giá chưa bao gồm VAT 10%				50,290,000
	VAT 10%				5,029,000
	TỔNG CỘNG				55,319,000

Bảng chữ: Năm mươi lăm triệu ba trăm mười chín ngàn đồng.

Ghi chú: Giá trị hợp đồng này là tạm tính, giá trị thanh toán căn cứ theo giá trị thực hiện trên thực tế được hai bên xác nhận.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1. Trách nhiệm của Bên A:

- Cung cấp và bàn giao cho Bên B thiết bị mới 100% phù hợp với quy cách đã nêu trong Điều 1.
- Có trách nhiệm lắp đặt và cài đặt hệ thống.
- Hướng dẫn Bên B sử dụng và bảo quản các thiết bị liên quan.
- Giao hàng đúng tiến độ, chất lượng hai bên đã thống nhất.
- Bảo hành thiết bị theo Điều 4 hợp đồng .

2. Trách nhiệm của Bên B:

- Hỗ trợ cho Bên A thực hiện bàn giao thiết bị theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 3.1.
- Thực hiện ký kết Biên bản bàn giao thiết bị sau khi Bên A thực hiện hoàn tất công việc theo đúng các quy định tại Điều 2.1 và Điều 3.1.
- Thanh toán cho Bên A theo đúng thời gian đã quy định tại Điều 5.

ĐIỀU 3: GIAO HÀNG

- Thời gian giao hàng: trong vòng 03 ngày kể từ ngày hai Bên ký Hợp đồng.

2. Thông báo giao hàng: Bên A có trách nhiệm thông báo cho Bên B về thời gian giao hàng, số lượng hàng hóa sẽ giao bằng văn bản hoặc điện thoại chậm nhất là bốn (04) giờ trước khi giao hàng để Bên B chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự để tiếp nhận lô hàng.
3. Khi Bên A giao hàng cho Bên B, phải có đại diện của hai Bên ký biên bản bàn giao thiết bị.
Địa điểm giao hàng : tại nhà máy Bên B : Ấp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.

ĐIỀU 4: BẢO HÀNH

1. Thời gian bảo hành (tính từ ngày hai Bên ký biên bản bàn giao thiết bị): 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
2. Phương thức bảo hành: Bên A sẽ bảo đảm sửa chữa hay thay thế miễn phí các thiết bị hư hỏng phát sinh do lỗi từ phía nhà sản xuất trong suốt thời gian bảo hành. Những thiết bị thay thế hoặc sửa chữa có cùng điều kiện bảo hành như những thiết bị ban đầu. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc thay thế, sửa chữa thiết bị được bảo hành sẽ do Bên A chịu và thời gian thiết bị được đưa đi sửa chữa bảo hành sẽ không được quá một (1) đến hai (2) tuần.
3. Địa chỉ liên lạc bảo hành:
 - Số 10 Đường 3/2, tòa nhà Duy Tân Plaza, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
 - Tel: (848) 8621119 Fax: (848) 8630366
4. Thời gian làm việc:
 - a. Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:00 đến 12:00 và 13:30 đến 17:30.
 - b. Thứ Bảy: từ 9:00 đến 12:00.
5. Bên A được miễn trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp sau :
 - Bên B tự ý sửa chữa làm hư hỏng thiết bị và phụ kiện.
 - Nhiệt độ phòng máy vượt quá 40 độ C hoặc phòng máy quá ẩm ướt, mưa dột.
 - Hỏa hoạn, sét đánh hoặc các thiên tai khác.
 - Bên B không vận hành, sử dụng và bảo quản máy móc theo đúng các quy định của Nhà sản xuất.Trường hợp xảy ra các sự cố như trên, bên B phải chịu 100% chi phí để khắc phục sự cố.



ĐIỀU 5: THANH TOÁN

1. Hình thức thanh toán :
 - Ngay khi hai bên ký Hợp đồng, Bên B thanh toán cho Bên A 100% giá trị Hợp đồng sau khi nhận hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu và bên A xuất hóa đơn GTGT cho bên B.
2. Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.
3. Đơn vị thủ hưởng: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG
 - Địa chỉ: Số 10, Đường 3/2, P.12, Q.10, Tp.HCM
 - Tài khoản: 17058209 Ngân hàng TMCP Á Châu

ĐIỀU 6: PHẠT

1. Trong trường hợp Bên A không bàn giao thiết bị theo đúng thời gian đã quy định thì Bên A phải chịu phạt 0.1%/ngày trên giá trị hàng chậm giao.
2. Trong trường hợp Bên B không thanh toán theo đúng thời gian như đã quy định thì Bên B phải chịu phạt là 0.1%/ngày trên số tiền chậm thanh toán.
3. Trong trường hợp một bên đơn phương hủy Hợp Đồng, bên vi phạm sẽ bị phạt 8% tổng giá trị Hợp Đồng.

ĐIỀU 7: TRỌNG TÀI VÀ LUẬT ÁP DỤNG

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hợp đồng, hai Bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác và tôn trọng pháp luật để hạn chế tối đa tổn thất cho từng Bên.
2. Nếu hai Bên không giải quyết được bằng thương lượng, Tòa Kinh tế – Tòa Án Nhân Dân Tp.HCM sẽ đứng ra phân xử.
3. Luật áp dụng: Luật pháp hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
4. Phán quyết của Tòa Kinh tế là phán quyết cuối cùng buộc các Bên liên quan phải thi hành. Mọi phí tổn sẽ do Bên thua kiện chịu.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Mọi chỉnh sửa hoặc bổ sung Hợp đồng chỉ có giá trị sau khi được người có thẩm quyền của cả hai Bên ký kết trên những tài liệu bằng văn bản tạo thành các bộ phận hợp nhất của Hợp đồng.
2. Hai Bên cam kết thi hành đúng và đầy đủ các điều khoản đã ký trong Hợp đồng.
3. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình thì hợp đồng tự thanh lý.

Hợp đồng này được làm thành bốn (04) bản, mỗi Bên giữ hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau.

